

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1671/2534

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด

บริษัท ไทย สิงค์ชิปปิ้งเชอร์วิส จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 618, มาตรา 845

บริษัท จ. ต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ได้ติดต่อกับจำเลย จำเลยรับจัดการให้ โดยติดต่อกับบริษัท ข. ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลให้ทำการขนส่งสินค้าให้บริษัท ว. เมื่อบรรทุกสินค้าลงเรือแล้วจำเลยได้ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่บริษัท จ. และเก็บค่าระวางเรือ และจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าจ้างขนส่งสินค้าแก่ผู้ขนส่งสินค้าลงเรือ เมื่อเรือของบริษัทข. เข้ามาในประเทศไทย จำเลยเป็นผู้ติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทย กองนำร่อง กรมเจ้าท่า เมื่อเรือจะออกจากประเทศไทย จำเลยก็เป็นผู้ติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทย กองนำร่องกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อให้เรือออกจากประเทศไทยการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการดำเนินงานขนส่งสินค้าของบริษัท จ. ในลักษณะร่วมกับบริษัท ข. โดยวิธีแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานและแบ่งผลประโยชน์ด้วยกัน มิใช่เป็นเพียงนายหน้าของบริษัท ข..

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าข้าวโพด จำเลย 1,000กระสอบ ให้แก่บริษัท จี.เปรมจี จำกัด ขนส่งทางทะเลจากท่าเรือกรุงเทพ ด้วยเรือซาอูดีแซลไลน์

เจอร์ ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทแอลฮินดีพอลตรีฟาร์มผู้ซื้อ
จำเลยมีอาชีพรับจ้างขนส่งทางทะเลเป็นทางการค้าปกติ ได้ร่วมกับผู้ขนส่งซึ่งอยู่ใน
ต่างประเทศเป็นผู้ขนส่งสินค้ารายนี้ได้รับข่าวโศกบรรทุกลงเรือซาอุดีแชลเลนเจอร์
จำเลยเก็บค่าระวางเรือ และออกใบตราส่งให้แก่บริษัท จี.เปรมจิ จำกัด เมื่อเรือไปถึง
ประเทศซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าข่าวโศกขาดจำนวนไป 300 กระสอบ บริษัทผู้ซื้อ
เรียกให้โจทก์และบริษัทมิดเดิลอีสต์ชิปปิง ซึ่งเป็นเอเยนต์ ของ ผู้ขนส่งในประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้ขนส่งไม่จ่าย โจทก์จึงชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท
แอลฮินดีพอลตรีฟาร์มเป็นเงิน 6,154.80 ดอลลาร์ สหรัฐ ขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน
153,978.52 บาทให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการ เป็นนายหน้าให้กับทั้งผู้ตราส่งและ
ขนส่งแล้วแต่ฝ่ายใดจะติดต่อมายังจำเลย จำเลยไม่ได้เข้าเป็นตัวแทนหรือเป็น
สำนักงานสาขาของผู้ขนส่งจากต่างประเทศเมื่อจำเลยติดต่อให้ บริษัท จี.เปรมจิ
จำกัด ผู้ตราส่งกับบริษัทซาอุดีฟาร์อีสต์ไลน์ ผู้ขนส่งตกลงทำสัญญาขนส่งสินค้า และ
จัดสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว จำเลยเพียงได้รับค่าบำเหน็จนายหน้ารวมกับค่าใช้จ่าย
จากบริษัทซาอุดีฟาร์อีสต์ไลน์ เป็นค่าตอบแทน หาได้ร่วมทำการขนส่งไม่ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 141,861.22 บาท ให้
โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงได้ความตรงกันว่าบริษัท จี.เปรมจิ จำกัด ต้องการส่งสินค้าข้าวโพด จำนวน 1,000 กระสอบ ไปยังเมืองแดมแม็บ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ติดต่อกันมาแล้ว จำเลยบริหารจัดการโดยติดต่อให้บริษัทซาอุดีฟาร์อีสต์ไลน์ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือรับจ้างขนส่งสินค้าทางทะเลให้ทำการขนส่งสินค้าข้าวโพดดังกล่าว เมื่อตกลงกันแล้วบริษัทจี.เปรมจิ จำกัดได้นำสินค้าบรรทุกเรือซาอุดีแชลเลนเจอร์ ของ บริษัทซาอุดีฟาร์อีสต์ไลน์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2527 เมื่อบรรทุกสินค้าลงเรือแล้ว จำเลยได้ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่บริษัท จี.เปรมจิ จำกัดและเก็บค่าระวางเรือ และจำเลยเป็นผู้จ่ายค่าจ้างขนส่งแก่บริษัทอาร์.วาย.ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ขนส่งสินค้าลงเรือด้วย ในการที่เรือซาอุดีแชลเลนเจอร์ เข้ามาในประเทศไทยนั้น จำเลยเป็นผู้มาติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทย กองนำร่อง กรมเจ้าท่า ให้เรือเข้าเทียบท่าบรรทุกสินค้าตามที่ตกลงกัน เมื่อเรือจะออกจากประเทศไทยก็ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทยกองนำร่อง กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อให้เรื่อนั้นออกจากประเทศไทย เห็นได้ว่าจำเลยได้ดำเนินงานขนส่งสินค้านี้ในลักษณะร่วมกับบริษัทซาอุดีฟาร์อีสต์ไลน์ โดยวิธีแบ่งหน้าที่กันดำเนินงาน และแบ่งผลประโยชน์ด้วยกัน มิใช่จำเลยเป็นเพียงนายหน้าตามที่ต่อสู้ไว้ในคำให้การ

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไวย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ